

1500143-64.2021.8.26.0070

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2055633/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 16458027 - DEL.POL.BATATAIS, 466/21/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANTIAGO VALERIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

Vara Criminal

Praca Dr. José Arantes Junqueira, 01, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500143-64.2021.8.26.0070 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500143-64.2021.8.26.0070

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2055633/2021 - DEL.POL.BATATAIS, 16458027 - DEL.POL.BATATAIS, 466/21/323 - DEL.POL.BATATAIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANTIAGO VALERIO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Aline de Oliveira Machado Bonesso Pereira de Carvalho

Vistos.

SANTIAGO VALERIO DA SILVA, qualificado nos autos foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, porque, no dia 5 de fevereiro de 2021, por volta das 21h15min, na Rua Jornalista José Teixeira de Andrade, n.335, Bairro Jardim Anselmo Testa, neste Município e Comarca de Batatais/SP,razia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar, 108,100g (cento e oito gramas e cem miligramas) da droga vulgarmente conhecida como cocaína, acondicionados em 88 (oitenta e oito) supositórios; 28,170g (vinte oito gramas e cento e setenta miligramas) da droga crack, acondicionados em 56 (cinquenta e seis) pedras, bem como, 10,340g (dez gramas e trezentos e quarenta miligramas) de maconha, acondicionados em 9 (nove) porções, substâncias estas, que causam dependência física e psíquica.

Auto de Prisão em Flagrante (fls. 05).

Boletim de Ocorrência (fls. 11/12).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13).

Auto de Constatação Preliminar (fls. 14/15).

Em decisão foi convertida a prisão em flagrante do acusado em prisão preventiva fls. (44/46).

Exame Químico Toxicológico (fls. 63/65).

Citado, o réu apresentou a defesa Preliminar (fls. 93/96).

A denúncia foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 102/103).

Durante a instrução foi ouvida uma testemunha de acusação e, por último, o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido formulado na ação penal deve ser julgado procedente.

A materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo pericial (fls. 63/65), bem como pela prova oral coligida.

A autoria, do mesmo modo, restou demonstrada nos autos.

Em juízo, o acusado SANTIAGO VALERIO DA SILVA negou os fatos a ele imputados. Disse que é viciado em maconha e na noite dos fatos esteve no Conjunto Habitacional pretendendo comprar maconha. Relata que no local encontrou uma pessoa que iria lhe vender maconha e no momento em que entregou o dinheiro para o vendedor, surgiu uma viatura da polícia militar. Contou que ficou assustado e saiu correndo. Relata que foi seguido e capturado pelos policiais, sendo submetido a revista pessoal e nada foi encontrado em sua posse. Informou que, de fato, dispensou a sacola quando correu dos policiais, mas a sacola não lhe pertencia, sendo colocada em suas mãos pelo traficante de quem comprava a droga no momento da aquisição.

A versão do réu foi contrariada pela prova colhida em Juízo.

Ouvido em juízo, a testemunha ADRIANO LANCHOTE, policial militar, disse que durante patrulhamento de rotina, juntamente com o Policial Gustavo, receberam informação de que estaria acontecendo tráfico de drogas no Conjunto Habitacional Geraldo Ferraz de Menezes. Imediatamente os policiais foram para o local apontado, sendo que, assim que adentraram o local, foi visto o réu Santiago, conhecido nos meios policiais, sendo que ele saiu correndo entre os blocos D e E, seguindo na direção do Bloco C. Após passar pelo Bloco C, o indiciado foi na direção da rua Jornalista José Teixeira de Andrade. Relata que, durante o seu trajeto, o indiciado dispensou uma sacola plástica no chão, que foi recolhida pelo depoente. Esclarece ter seguido no seu calçado e conseguiu alcançá-lo e detê-lo já fora do Conjunto Habitacional, na Rua José Procópio Meirelles nº 324, distante aproximadamente 100 metros do conjunto. O indiciado foi submetido a revista pessoal, porém nada foi encontrado em sua posse. A sacola dispensada pelo indiciado continha 88 pinos de cocaína que pesaram 108,1g - 56 pedras de crack que pesaram 28,17g e 9 porções de maconha que pesaram 10.34 g. O depoente não viu o indiciado vendendo droga, porém viu o momento em que o mesmo dispensou a sacola contendo a droga.

No mesmo sentido foi dito pela testemunha GUSTAVO HENRIQUE SACHETTO, policial militar, na fase policial.

Verifica-se, pois, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, sendo hábeis à condenação do acusado.

Não se demonstrou que os policiais tivessem razões próximas ou remotas para se unirem e, deliberadamente imputarem ao acusado a prática de um crime tão grave. Sobre a credibilidade dos depoimentos, destaco julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"É bem sabido que não furta a lei validade aos depoimentos de policiais, tanto que sequer os isenta do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, se vierem a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre é conferir a tais declarações o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, conferindo-lhes, ou não, segundo seu livre poder de convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética, de veracidade a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente de segurança para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas de sua atuação, negar-lhe valor aprioristicamente, por preconceituosa admissão de que não diz a verdade". (TJSP, Apelação Criminal nº 112.195-3/1, Rei. Des. Canguçu de Almeida).

No caso, os testemunhos dos policiais mostraram-se plenamente críveis, eis que, tanto em polícia como em juízo discorreram sobre a dinâmica dos fatos sempre da mesma forma, máxime quanto ao cerne, ao conteúdo da acusação.

Outrossim, deve ser ressaltado que ambos os milicianos ouvidos em juízo declararam que viram quando o acusado dispensou a sacola contendo o entorpecente, fato que infirma a versão exculpatória trazida pelo réu de que as drogas não lhe pertenciam. A versão trazida pelo réu de que as drogas contidas na sacola que ele mesmo dispensou não lhe pertenciam, tendo sido colocada em suas mãos pelo traficante que estava lhe vendendo drogas, não é crível. O réu sequer indicou o nome da pessoa que teria colocado tal sacola em suas mãos, e, ainda que tal fato tivesse ocorrido, não explicou porque mesmo assim correu dos policiais com a sacola na mão, dispensando-a tempos depois.

Portanto, sua versão não merece acolhida.

O elemento subjetivo do tipo, do mesmo modo, restou comprovado.

E isto porque o tráfico de entorpecentes é crime de perigo abstrato, bastando, para sua consumação, a mera probabilidade de danos à saúde das pessoas.

Em sendo assim, para a caracterização do aludido delito, basta que o agente aja com dolo de perigo, isto é, a deliberada intenção de colocar em risco o bem jurídico tutelado – saúde pública. Em outras palavras, basta a vontade livre e consciente de realizar uma das condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Vale consignar, ainda, que a quantidade, a variedade e forma de acondicionamento das drogas encontradas demonstram que se destinavam ao consumo de terceiras pessoas, não sendo o caso da postulada desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei de Drogas.

Deste modo, cabais e indúvidas tanto a materialidade quanto a autoria, a condenação é medida que se impõe.

Passo, pois, à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais não são favoráveis ao réu, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente encontrada. Assim, verifica-se que a conduta do acusado é de maior gravidade, considerando que seriam destinados a inúmeros usuários, razão pela qual fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima de seu mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Presente a atenuante da menoridade relativa. Não há agravantes a serem consideradas. Assim, nesta fase, resta a pena fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

À míngua da existência de causas de diminuição e aumento, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da Lei

nº 11.343/06, ante a expressiva quantidade de droga apreendida, a não recomendar a concessão do benefício.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, tendo em vista a expressiva quantidade de drogas apreendida.

Diante a quantidade de pena fixada, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como inviável a concessão de "sursis".

Deixo de apreciar a detração para fins de estabelecimento do regime inicial, na forma do §2º do art. 387 do CPP, haja vista que a progressão exige além do cumprimento da pena, outros requisitos subjetivos que devem ser analisados pelo Juiz da Execução. Também no Juízo das Execuções é que se poderá analisar eventuais outras penas impostas. Neste sentido cita-se o precedente do E. TJSP: ("... APLICAÇÃO DO ART. 387, § 2º, DO CPP Impossibilidade Detração é matéria afeita ao juízo da execução, o qual possui maiores informações acerca do efetivo tempo que o sentenciado permaneceu recluso e outras eventuais penas impostas..." HC2159904-03.2015.8.26.0000, 15.09.2015).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o acusado SANTIAGO VALERIO DA SILVA, como incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo unitário.

Não permito o apelo do acusado em liberdade, uma vez que respondeu preso ao processo e assim deverá permanecer, mormente, agora, que se concluiu por sua responsabilização criminal. Ademais, persistem os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva do acusado, notadamente a manutenção da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Custas pelo acusado, no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei 1.060/50, ficando deferida a gratuidade de justiça.

Determino a incineração da droga apreendida, nos termos do artigo 58, § 1º, cumulado com o artigo 32, § 1º, ambos da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e comunique-se a Justiça Eleitoral.

P.I.C.

Batatais, 02 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA